

NORMAH BINTI SAMSUDIN

lawan

ZAINI BIN OSMAN



[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel), YA Tuan Othman bin Ibrahim (Ahli Panel)]

Pada : 18hb Ogos 2020 / 28 Zulhijjah 1441H

Kes Rayuan No. ¹⁰⁰⁰⁰⁻⁰⁸⁵⁻⁰¹²⁷⁻²⁰¹⁹ ~~10000-075-0082-2017~~ ³
[Permohonan Melanjutkan Tempoh Masa Menfailkan Semakan]

Pegum Perayu: *Puan Najihah binti Ab Kadar dari Tetuan Khairi Najihah & Associates*

Pegum Responden: *Puan Noorafizah binti Abdul Aziz dari Tetuan Noorafizah Abdul Aziz & Associates*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Pemohon dan Responden telah merekodkan Perjanjian Penyelesaian Sulh berkenaan tuntutan pembahagian Harta Sepencarian di hadapan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pada 26/6/2019.

[2] Pada 13/11/2019, Pemohon telah memfailkan permohonan kebenaran untuk memfailkan semakan di luar tempoh masa ini disebabkan tempoh bagi pemfailan semakan tersebut telahpun tamat.

[3] Berdasarkan Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014, mana-mana permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari daripada tarikh keputusan dikeluarkan oleh Mahkamah kecuali ianya dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi. Di dalam kes ini, oleh kerana keputusan yang mahu disemak tersebut telah dikeluarkan melebihi tempoh 30 hari, maka Pemohon telah memfailkan permohonan kebenaran semakan ini.

[4] Kami ingin menegaskan di sini bahawa di dalam mana-mana permohonan perlanjutan tempoh masa, adalah menjadi tanggungjawab Pemohon untuk menghujahkan tentang faktor-faktor tempoh kelewatan, sebab kelewatan, kebarangkalian untuk berjaya dalam rayuan dan tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi untuk pertimbangan Mahkamah dan bukannya penghujahan terhadap merit kes.

[5] Faktor-faktor tersebut telahpun dijelaskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di dalam kes Sharifah Badariah Bt. Mari lwn Yasran b. Hj. Hussain, kes permohonan no. 10000-099-0005-2009, [belum dilaporkan] yang kemudiannya diikuti oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan di dalam kes Aziah bin Abdul Aziz lwn Azmi bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1) 50 serta kes Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn Wan Hssan Bin Wan Daud [2015] JH 40(1) di mana Panel Rayuan telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 tersebut. Kami tidak berhasrat mengulas faktor-faktor tersebut kerana ianya telah diulas di dalam kes-kes yang lain sebelum ini.

Tempoh kelewatan

[6] Pemohon tidak mendeposkan di dalam affidavit beliau berapakah tempoh kelewatan memfailkan permohonan ini sejak perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam diberikan. Garis panduan ini telah lama “*established*” melalui kes-kes terdahulu terutama kes-kes yang kami telah rujuk di atas. Kami dapati Pemohon telah diwakili oleh peguam Syarie di dalam permohonan ini, malangnya yang bijaksana Peguam telah tidak menasihati anakguam untuk mendeposkan perkara asas ini di dalam penyediaan affidavitnya.

[7] Oleh kerana tempoh kelewatan ini merupakan perkara asas bagi pertimbangan kami, kami telah merujuk kepada fakta kes. Keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam adalah pada 26/6/2019 manakala Permohonan kebenaran untuk memfailkan semakan di luar tempoh masa ini telah difailkan pada 13/11/2019. Berdasarkan tarikh-tarikh tersebut, kami membuat dapatan tempoh dari keputusan diberikan sehingga permohonan ini difailkan adalah lebih kurang **4 bulan 16 hari**.

Alasan Kelewatan

[8] Pemohon telah mendeposkan di perenggan 15 affidavitnya bahawa kelewatan ini adalah tidak disengajakan kerana sebagai orang awam, Pemohon tidak mempunyai pengetahuan berkenaan apa-apa prosiding Mahkamah. Pemohon telah menghujahkan alasan ini di para 29 Penghujahan Bertulis beliau.

[9] Pemohon menghujahkan bahawa beliau tidak sengaja mengambil masa yang lewat untuk menfailkan semakan sehingga mengambil tindakan memfailkan permohonan ini kerana tidak mempunyai pengetahuan berkenaan undang-undang dan prosiding di Mahkamah. Pemohon juga menyatakan bahawa beliau bergantung sepenuhnya kepada nasihat peguam Syariyenya kerana Pemohon diwakili peguam Syarie pada masa tuntutan kes harta sepencarian tersebut.

[10] Berdasarkan dapatan-dapatan kami di atas, alasan kejahilan undang-undang tidak lagi wajar dipertimbangkan. Tambahan pula semasa di Mahkamah Bicara Pemohon telah diwakili oleh peguam Syarie yang sudah tentu boleh memandu Pemohon berkenaan prosedur undang-undang, menasihati, membela dan mewakili beliau bagi pengendalian prosiding semakan/rayuan ini. Pemohon juga sepatutnya berusaha dengan serta merta dan seberapa segera untuk mendapatkan maklumat berkaitan kesnya apabila beliau tidak bersetuju dengan perintah/penghakiman Mahkamah.

[11] Selain daripada alasan diatas yang dinyatakan dalam afidavit dan hujahan Pemohon, kami tidak menjumpai sebarang alasan lain berhubung sebab-sebab kelewatan Pemohon menfailkan semakan dalam tempoh yang sepatutnya untuk kami pertimbangkan.

[12] Kegagalan untuk memberikan sebab kelewatan ini telah menyebabkan hanya satu kesimpulan sahaja yang boleh kami buat iaitu Pemohon sengaja melengah-lengahkan permohonannya. Ianya telah menyebabkan berlakunya kecuaiian melampau (*gross negligence*) dan ianya memprejudiskan Responden sepertimana prinsip yang telah digariskan oleh panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di dalam kes Jamilah bt. Mohd. Jali lwn. Mohd. Ridzuan b. Lop Zainal

Rashid, kes permohonan no. 10000-077-002-2016, [belum dilaporkan], yang telah memutuskan;

“Kegagalan untuk memberikan sebab kelewatan telah menyebabkan hanya satu kesimpulan boleh dibuat iaitu Pemohon sengaja melengah-lengahkan rayuannya. Jika kecuaian seumpama ini dimaafkan pasti akan memberi gambaran bahawa prosedur dan kehendak undang-undang yang telah diperundangkan dan ditetapkan tidak mempunyai nilai dan boleh diabaikan dengan sewenang-wenangnya. Apabila kelengahan itu disengajakan, maka faktor-faktor lain tidak mampu untuk mengimbangkan permohonan Pemohon”.

[13] Prinsip tidak boleh sengaja melengah-lengahkan ini juga ada dalam nas hukum Syarak, iaitu tidak boleh melengah-lengahkan penyelesaian tuntutan pihak Plaintiff atau pihak yang menuntut. Kami merujuk kepada *Kitab Mughni Muhtaj*, Cetakan Pertama: Lubnan (199) Jilid 4, hlm. 621:-

وإذا استمهل ليأتي بدافع أمهل ثلاثة أيام

Maksudnya:

“Dan apabila pihak yang kena tuntutan meminta tangguh untuk mendatangkan keterangan penolakan, maka diberi tangguh selama 3 hari.”

[14] Dalam *Kitab al-Muhazzab*, cetakan pertama: Dar al-Kutub, Lubnan (1995) Jilid 3, hlm. 396 diterangkan sebab kenapa tidak boleh diberi masa yang lama kepada pihak Defendan atau pihak yang kena tuntutan sebagaimana yang berikut:-

والفرق بينه وبين المدعى عليه حيث قلنا أنه لا يترك أكثر من ثلاثة أيام أن يترك المدعى عليه يتأخر حق المدعي الحكم له ، ويترك المدعي لا يتأخر إلا حقه

Maksudnya:

“Dan perbezaan antara yang menuntut dan yang kena tuntutan di mana kami berpendapat bahawa pihak yang kena tuntutan tidak boleh meninggalkan (untuk mengemukakan bayyinah atau bersumpah) lebih dari tiga hari (kerana) ia melewati penyelesaian kes pihak yang menuntut. (Berbeza) dengan peninggalan lebih dari tiga hari oleh pihak yang menuntut (untuk mengemukakan bayyinah atau bersumpah), ia hanya melewati penyelesaian hak yang dituntutnya sendiri.”

Berdasarkan otoriti tersebut, boleh disimpulkan semua kelengahan tidak boleh dibenarkan, kecuali ada keuzuran yang tidak dapat dielakkan.

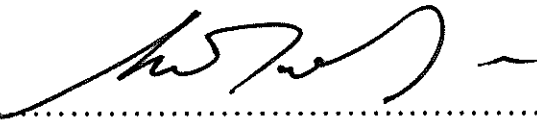
[15] Apabila sesuatu tindakan tidak disegerakan dan kelengahan itu disengajakan di dalam tempoh yang lama, maka faktor-faktor lain tidak mampu untuk mengimbangkan permohonan Pemohon. Oleh yang demikian, kami berpuashati bahawa Pemohon telah tidak memberikan sebab-sebab yang baik untuk kami mempertimbangkan permohonan ini.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Permohonan, Afidavit dan penghujahan pihak-pihak, **MAKA** KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:-

1. Permohonan Pemohon ini **DITOLAK**.

Penghakiman ini diberikan oleh:-



.....
1. YAA TUAN MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

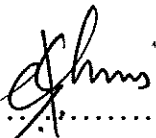
Dipersetujui oleh:-



.....
2. YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh:-



.....
3. YA TUAN OTHMAN BIN IBRAHIM

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

